

INFORME DE ASESORÍA TRIBUTARIA

Portafolio Inmobiliario — Análisis por Propiedad

Persona Natural · DFL2 · Airbnb · Venta a Mediano Plazo

Fecha de emisión: 13 de May de 2026

Confidencial — Uso exclusivo del cliente

RESUMEN DEL PORTAFOLIO DEL CLIENTE

El cliente posee actualmente dos departamentos acogidos al régimen DFL2 y proyecta adquirir un tercero con entrega en 2029. Su objetivo de mediano plazo es vender las tres propiedades para financiar la compra de un departamento de uso personal.

#	Propiedad	Costo	Financiamiento	Uso Actual	Estado DFL2
1	Dpto. DFL2 – Ubicación actual	2.100 UF	Mutuaria (hipotecario)	Arriendo Airbnb (amoblado)	✓ DFL2 (1ª de 2 permitidas)
2	Dpto. DFL2 – Ñuñoa (actual)	No indicado	Crédito hipotecario	A definir	✓ DFL2 (2ª de 2 permitidas)
3	Dpto. futuro – Ñuñoa – entrega 1er sem. 2029	Por determinar	Por definir	Sin uso aún	■ Sin beneficio DFL2 (límite ya alcanzado)

■ **Alerta relevante:** La Ley N°21.420 de 2022 limitó el beneficio DFL2 a un máximo de 2 propiedades por persona natural. El tercer departamento NO gozará del beneficio de Ingreso No Renta por arrendamiento ni de las franquicias DFL2.

PROPIEDAD 1

Departamento DFL2 — Arriendo Airbnb

Costo: 2.100 UF · Financiamiento: Mutuaria

P1 — FICHA DE LA PROPIEDAD

DATOS CLAVE — PROPIEDAD 1	
Clasificación	DFL2 (Propiedad N°1 de 2 permitidas bajo Ley N°21.420)
Costo de adquisición	2.100 UF
Financiamiento	Mutuaria (mutuo hipotecario)
Uso actual	Arriendo temporal vía Airbnb (inmueble amoblado)
CEEC	No aplica: costo de 2.100 UF supera el tope de 2.000 UF para CEEC

P1 — ANÁLISIS IVA: AIRBNB = INMUEBLE AMOBLADO

El arrendamiento vía Airbnb implica que el departamento se entrega **amoblado**, configurando el **hecho gravado especial del Art. 8 letra g) del DL 825**. Esto tiene consecuencias tributarias importantes que el cliente debe conocer:

■ El arriendo amoblado (Airbnb) está AFECTO A IVA — El cliente debe ser contribuyente de IVA

- **IVA aplicable:** 19% sobre la base imponible mensual.
- **Base imponible:** Renta de arriendo mensual **menos** el 11% del avalúo fiscal anual del inmueble (deducción obligatoria desde Ley N°21.210).
- **Ejemplo orientativo:** Si el ingreso mensual Airbnb es \$800.000 y el avalúo fiscal es \$25.000.000 → Deducción: \$229.167 → Base IVA: \$570.833 → IVA: \$108.458.
- **Obligación:** Emitir factura o boleta por los servicios de arrendamiento. Declarar en F29 mensual.
- **Riesgo actual:** Si el cliente no está inscrito como contribuyente de IVA, puede estar en incumplimiento tributario expuesto a multas, intereses y recargos.

P1 — ANÁLISIS RENTA: ¿ES INGRESO NO RENTA (INR)?

Aunque el departamento es DFL2, el arriendo amoblado (Airbnb) **pierde el beneficio de Ingreso No Renta**. El INR del DFL2 solo aplica a arriendos de inmuebles **no amoblados**. En este caso:

Situación	INR DFL2	Impuesto Renta	IVA
-----------	----------	----------------	-----

Arriendo amoblado (Airbnb) — situación actual	✗ NO aplica	Sí — 1ª Categoría (IDPC)	Sí — Art. 8 g) DL 825
Si se arrendara sin amoblar	✓ Sí aplica (DFL2)	No (INR)	No

✓ **Deducción de gastos necesarios: los intereses del mutuo hipotecario (Mutuaria) son deducibles como gasto necesario para producir la renta, reduciendo la base imponible del Impuesto de Primera Categoría.**

P1 — VENTA A MEDIANO PLAZO

Mayor valor en venta — Propiedad 1	
Régimen aplicable	Art. 17 N°8 b) LIR — Persona Natural sin contabilidad completa
INR disponible	Hasta 8.000 UF acumuladas (límite vitalicio global por contribuyente). Aplica si vende a no relacionado y han transcurrido al menos 1 año desde la adquisición.
Tasa si excede INR	Impuesto Único Sustitutivo del 10% sobre el exceso, o IGC/IA a elección.
Costo tributario	Valor de adquisición (2.100 UF) reajustado por IPC + mejoras declaradas al SII.
Cuidado	Si la venta ocurre antes de 1 año desde la adquisición: no aplica INR. Tributa con Impuesto Único 10% sin excepción.
IVA en la venta	En principio NO aplica IVA si el cliente como persona natural no es vendedor habitual de inmuebles. El SII califica la habitualidad caso a caso.

PROPIEDAD 2

Departamento DFL2 — Ñuñoa (actual)

Financiamiento: Crédito Hipotecario Banco

P2 — FICHA DE LA PROPIEDAD

DATOS CLAVE — PROPIEDAD 2	
Ubicación	Ñuñoa (misma comuna que la Propiedad 3)
Clasificación	DFL2 (Propiedad N°2 de 2 permitidas — límite alcanzado con esta propiedad)
Financiamiento	Crédito hipotecario (banco)
Uso actual	Por definir (no se indica si está arrendada actualmente)

P2 — ANÁLISIS DE ESCENARIOS DE ARRIENDO

Escenario	IVA	Impuesto Renta	Recomendación
Arriendo NO amoblado (departamento vacío o con mínimo mobiliario)	No aplica	INR — DFL2 (exento de impuesto a la renta)	✓ Opción más eficiente tributariamente si el objetivo es generar flujo sin carga impositiva.
Arriendo amoblado (como Airbnb o similar)	Sí — 19% s/ base reducida	1ª Categoría (IDPC 25%-27%)	■ Pierde INR. Mayor carga tributaria. Requiere inscripción IVA.
Uso personal (sin arrendar)	No aplica	No aplica	Sin impacto corriente. Solo relevante al vender.

✓ Si el cliente arrienda esta propiedad sin amoblar, los ingresos son 100% INR (exentos de impuesto a la renta) bajo el beneficio DFL2. Es la segunda y última propiedad DFL2 con este beneficio.

✓ Los intereses del crédito hipotecario son deducibles como gasto solo si la propiedad genera rentas de 1ª Categoría (arriendo amoblado o no DFL2). Si es INR, no hay deducción aplicable ya que el ingreso tampoco está gravado.

P2 — VENTA A MEDIANO PLAZO

Mayor valor en venta — Propiedad 2	
Régimen aplicable	Art. 17 N°8 b) LIR — Persona Natural sin contabilidad completa

INR compartido con P1	El límite de 8.000 UF es GLOBAL para el contribuyente, compartido entre todas sus enajenaciones de bienes raíces. Si la ganancia de P1 + P2 + P3 supera 8.000 UF, el exceso paga Impuesto Único 10% o IGC.
Orden de venta	Se recomienda planificar el orden de venta de las propiedades para optimizar el uso del límite de 8.000 UF disponible.
IVA en la venta	No aplica si el cliente como PN no es vendedor habitual. El SII califica caso a caso.
Intereses hipotecarios	Los intereses pagados durante la tenencia NO aumentan el costo tributario del inmueble. Solo aumentan el costo: precio de adquisición + mejoras declaradas al SII, reajustados por IPC.

PROPIEDAD 3

Departamento Futuro — Ñuñoa — Entrega 1er Semestre 2029

Sin DFL2 · Por adquirir · Compra a inmobiliaria

P3 — ANÁLISIS PREVIO A LA COMPRA

Este departamento aún no ha sido adquirido. La planificación previa a la compra es fundamental para optimizar la carga tributaria desde el origen.

SITUACIÓN TRIBUTARIA — PROPIEDAD 3	
Ubicación	Ñuñoa — misma comuna que la Propiedad 2. Ambos departamentos en Ñuñoa.
Estado DFL2	■ SIN beneficio DFL2: el cliente ya tiene 2 propiedades DFL2 (P1 y P2 — límite máximo Ley N°21.420 de 2022). Los ingresos de arrendamiento de esta propiedad NO serán INR.
IVA en la compra	La inmobiliaria es vendedor habitual → la compra estará afecta a IVA (19% sobre base imponible = precio venta – valor de adquisición del terreno reajustado, sin tope desde 2020). El cliente pagará IVA en la escritura.
Crédito fiscal IVA	Como persona natural SIN empresa, el cliente NO puede usar el IVA pagado como crédito fiscal. El IVA es un costo directo que se suma al precio del inmueble.
CEEC	Verificar si aplica según permiso de edificación. Desde Ley 21.558: CEEC parcial 25% para obras con permiso posterior a 30.04.2023 e inicio antes de 01.01.2027.
Entrega 2029	El vendedor emitirá la factura con IVA al momento de la escrituración (o según contrato de promesa). Verificar si hay anticipo de IVA en cuotas de promesa.

P3 — OPORTUNIDAD: EMPRESA PARA RECUPERAR EL IVA

Dado que la compra de P3 tendrá un IVA significativo (dependiendo del precio), el cliente podría evaluar si conviene adquirirla a través de una **empresa inmobiliaria** para aprovechar el **Art. 27 bis**:

¿Conviene empresa para P3?	
Ventaja principal	Si P3 se compra mediante empresa contribuyente de IVA, el IVA pagado en la compra es crédito fiscal. Si se acumula remanente por 2+ meses, puede recuperarse mediante Art. 27 bis (devolución en efectivo desde Tesorería) o imputarse a otros impuestos.
Condición Art. 27 bis	El inmueble debe destinarse al activo fijo de la empresa. Se considera activo fijo desde que la obra/etapa es recibida conforme. Mínimo 2 períodos de remanente acumulado.
Contrapeso (pérdida INR venta)	Si P3 está en activo de empresa con contabilidad completa, al venderla el mayor valor tributa en régimen general (IDPC + IGC), sin el beneficio de INR de 8.000 UF.

Pérdida DFL2	Las personas jurídicas no tienen beneficio DFL2. P3 como empresa tampoco tendría INR.
Conclusión preliminar	La decisión empresa vs PN para P3 depende del monto del IVA a recuperar versus la ganancia esperada en la venta futura. Se recomienda análisis de flujo de caja comparativo antes de la compra.

P3 — VENTA A MEDIANO PLAZO

Mayor valor en venta — Propiedad 3 (como PN)	
Régimen aplicable	Art. 17 N°8 b) LIR — si el cliente la mantiene como PN sin contabilidad completa
INR remanente	El límite de 8.000 UF es global. Si P1 y P2 ya consumieron parte, el saldo disponible para P3 podría ser menor o incluso agotado. Planificación de orden de venta es clave.
IVA en la venta de P3	Si el cliente vende P3 como PN no habitual: sin IVA. Pero si vende las 3 propiedades en corto tiempo, el SII podría calificar habitualidad y gravar con IVA las ventas.
Riesgo de habitualidad	■ Vender 3 propiedades en un período corto puede ser calificado por el SII como actividad habitual de venta de inmuebles, lo que generaría IVA en las ventas y tributación ordinaria sobre el mayor valor (sin INR).

OBJETIVO FINAL: VENTA DE LAS 3 PROPIEDADES

El cliente tiene como objetivo de mediano plazo vender los tres departamentos para financiar la compra de un departamento de uso personal. A continuación se analizan los aspectos críticos de esta estrategia.

INR DE 8.000 UF — LÍMITE GLOBAL

El Art. 17 N°8 b) LIR establece un límite de **8.000 UF acumuladas de por vida** para el beneficio de INR en la venta de bienes raíces por personas naturales. Este límite es compartido entre todas las enajenaciones que realice el contribuyente.

Planificación del límite de 8.000 UF	
¿Cómo se calcula el mayor valor?	Precio de venta – Costo tributario (precio adquisición + mejoras, reajustado por IPC) – Pérdidas del ejercicio por operaciones similares.
Hasta 8.000 UF de mayor valor acumulado	INR — sin impuesto. No se declara en F22.
Mayor valor que excede las 8.000 UF	Opción A: Impuesto Único Sustitutivo del 10% sobre el exceso (base percibida o devengada). Opción B: Impuesto Global Complementario (IGC) según tasas progresivas — puede reliquidar. Conviene comparar ambas opciones según nivel de renta total del año.
Condición plazo para INR	Venta a no relacionado + al menos 1 año transcurrido desde adquisición (inmueble no agrícola). Si vende antes de 1 año: paga IUS 10% sin INR.
Venta a relacionado	Sin INR ni IUS. Tributa con IGC/IA (percibido o devengado, lo que ocurra primero).

RIESGO DE HABITUALIDAD EN LAS 3 VENTAS

Si el cliente vende las 3 propiedades en un período relativamente corto, el SII podría **calificar la actividad como habitual en la venta de inmuebles**, con las siguientes consecuencias:

- **IVA en las ventas: las enajenaciones podrían quedar afectas a IVA 19% (sobre diferencia precio venta – precio compra, excluyendo terreno).**
- **Pérdida del INR: el mayor valor ya no aplicaría el beneficio del Art. 17 N°8 b). Tributaría como renta del Art. 20 N°5 (régimen general IDPC + IGC).**
- **Obligación de llevar contabilidad si el SII califica la actividad como empresarial.**

Recomendación: Se sugiere que las 3 ventas se espacien en el tiempo y se pueda acreditar que cada operación responde a la necesidad de financiar una vivienda personal, no a una actividad lucrativa de compraventa inmobiliaria.

ESTRATEGIA DE VENTA RECOMENDADA

Orden sugerido	Propiedad	Motivo
1°	Propiedad 2 — DFL2 Ñuñoa (actual)	Si tiene menor valorización, conviene venderla primero para 'usar' parte del INR de 8.000 UF con menor impacto. Verificar plazo de 1 año desde adquisición.
2°	Propiedad 1 — DFL2 Airbnb	Vendida después de P2, permite optimizar el saldo del INR restante. Evaluar si convendrá IUS 10% o IGC según situación del año.
3°	Propiedad 3 — Ñuñoa, Entrega 2029	Vender con suficiente tiempo de distancia de las anteriores para evitar calificación de habitualidad. Probablemente exceda el INR de 8.000 UF si las anteriores ya lo consumieron — prever pago de IUS 10%.

✓ Se recomienda llevar un registro tributario del costo de adquisición de cada propiedad y sus mejoras (debidamente declaradas al SII para ser consideradas en el costo), lo que minimizará el mayor valor imponible al momento de la venta.

CUADRO RESUMEN — SITUACIÓN TRIBUTARIA POR PROPIEDAD

	P1 — DFL2 Airbnb	P2 — DFL2 Ñuñoa (actual)	P3 — Ñuñoa futuro 2029
DFL2	✓ Sí (1ª prop.)	✓ Sí (2ª prop.)	✗ No (límite alcanzado)
IVA en compra	Según vendedor al momento de compra	Según vendedor	✓ Sí — inmobiliaria habitual
IVA en arriendo	✓ Sí — amoblado Airbnb	Solo si amoblado	Solo si amoblado
Renta arriendo	1ª Cat. IDPC (NO es INR — amoblado)	INR si no amoblado	1ª Cat. IDPC (no DFL2)
Intereses deducibles	✓ Sí (Mutuaria) — vs renta 1ª Cat.	Solo si renta 1ª Cat.	Si arriendo gravado
INR venta (8.000 UF)	✓ Potencial (compartido global)	✓ Potencial	✓ Si queda saldo disponible
IVA en venta	No si PN no habitual	No si PN no habitual	Riesgo si vende muy rápido
Riesgo habitualidad	Bajo (1 prop.)	Bajo (si aislada)	Medio (3ª venta)

ALERTAS Y ACCIONES PRIORITARIAS

URGENTE	1. IVA Airbnb no declarado	Si el cliente no está inscrito como contribuyente de IVA y viene cobrando arriendos vía Airbnb sin emitir boleta/factura, está en incumplimiento. Se recomienda revisar la situación y regularizar ante el SII a la brevedad.
IMPORTANTE	2. Límite DFL2 agotado con P3	La adquisición de P3 no tendrá beneficio DFL2. Los arriendos de P3 siempre tributarán como renta de 1ª Categoría. Considerar esto en el análisis de rentabilidad.
IMPORTANTE	3. Planificar compra P3: ¿PN o empresa?	Antes de comprar P3 en 2029, evaluar si conviene adquirirla mediante empresa para recuperar el IVA de la compra vía Art. 27 bis. Requiere análisis comparativo con la pérdida del INR de 8.000 UF en la futura venta.
PLANIFICAR	4. Registro de costos y mejoras	Llevar registro cronológico del costo de adquisición de cada propiedad, mejoras realizadas (declaradas al SII en su momento) y reajustes por IPC. Esto reduce el mayor valor tributable al vender.
PLANIFICAR	5. Espaciar las 3 ventas para evitar habitualidad	Planificar que las 3 ventas no ocurran en el mismo año o en períodos muy cercanos. Documentar que cada venta responde a la necesidad de financiar vivienda personal, no a actividad habitual de compraventa inmobiliaria.

OPORTUN
IDAD

6. INR de 8.000 UF — planificación de uso

Calcular las ganancias esperadas de cada propiedad y optimizar el orden de venta para usar el INR de 8.000 UF donde genere mayor ahorro fiscal (comenzar por las propiedades con mayor ganancia).

NOTA LEGAL: El presente informe ha sido elaborado con fines de asesoría tributaria, basado en el material del Magíster en Dirección Tributaria UVM y la legislación vigente (DL 825, DL 824, Ley N°21.210/2020, Ley N°21.420/2022, DFL N°2/1959). No constituye una opinión legal formal. Se recomienda revisar las circunstancias específicas de cada operación con el asesor tributario antes de tomar decisiones. El análisis de habitualidad es facultad exclusiva del SII.